

과태료의 부과기준 (제8조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 과태료 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 부과권자는 위반행위의 동기와 결과 및 위반 정도 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 과태료를 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 법 제37조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.
- 라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 과태료를 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그러하지 아니하다.
- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 2) 위반행위가 위반행위자의 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 3) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 해소한 경우
 - 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기 및 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 (단위: 만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 법 제4조에 따른 자조금의 용도를 위반하여 사용한 경우	법 제37조 제1항제1호	300	500	700
나. 법 제17조제6항을 위반하여 공시하지	법 제37조	100	200	300

않거나 거짓으로 공시한 경우	제2항제1호			
다. 법 제19조제1항을 위반하여 의무자조금 관리위원회가 결정한 의무거출금 납부일 자 이내에 의무거출금을 납부하지 않은 경우	법 제37조 제2항제2호	100	200	300
라. 법 제19조제3항 전단을 위반하여 의무자 조금관리위원회가 결정한 의무거출금 납 부일자 이내에 의무거출금을 대납하게 하 지 않은 경우	법 제37조 제2항제3호	100	200	300
마. 법 제19조제4항을 위반하여 농수산업자 에게 알리지 않거나 거짓으로 알린 경우	법 제37조 제2항제4호	100	200	300
바. 법 제20조제2항을 위반하여 정당한 사 유 없이 의무거출금 수납의뢰를 거부하거 나 의무거출금 수납업무를 중단한 경우	법 제37조 제1항제2호	300	500	700
사. 법 제21조제3항(법 제27조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 자조금의 폐지에 대한 찬반투표를 실시하 지 않고 자조금을 폐지한 경우	법 제37조 제1항제3호	400	600	900
아. 법 제21조제7항 전단(법 제27조제2항 에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반 하여 수납을 중지하지 않은 경우	법 제37조 제1항제4호	300	500	700
자. 법 제21조의2제2항을 위반하여 해당 품 목을 생산·유통한 경우	법 제37조 제2항제4호의2	100	200	300
차. 법 제30조를 위반하여 자조금과 동일한 명칭 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경 우	법 제37조 제1항제5호	500	700	1,000
카. 법 제31조제1항을 위반하여 평가를 받 지 않거나 평가결과에 대한 보고서를 거 짓으로 제출한 경우	법 제37조 제1항제6호	300	500	700
타. 법 제31조제1항을 위반하여 평가결과에 대한 보고서를 제출하지 않은 경우	법 제37조 제2항제5호	100	200	300
파. 법 제32조제1항에 따른 보고 또는 관계	법 제37조	100	200	300

서류제출을 하지 않거나 거짓으로 한 경우	제2항제6호			
하. 법 제32조제1항에 따른 관계 공무원의 출입·검사를 정당한 사유 없이 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제37조 제2항제7호	100	200	300